

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠١٣م الموافق ١٩ رجب ١٤٣٤هـ ،
برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة الدستورية ، وسلمان
عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، ونوفل بن عبدالسلام غريال ، وعلي عبدالله الدويشان ،
أعضاء المحكمة الدستورية .

وحضور السيد/ عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المُقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٣/٢٠١٠) لسنة (٨) قضائية .

المُقامة من:

مجموعة الحاج حسن العالي .
وكيلها المحامي د. محمد رضا بوحسين .

ضد:

- ١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .
ويمثله جهاز قضايا الدولة .
- ٢- سعادة وزير العدل (بصفته) .
- ٣- نقابة العاملين بمجموعة الحاج حسن العالي .
وكيلها المحامي / محمد عيسى التاجر .

الإجراءات

بتاريخ ٢٢ يوليو سنة ٢٠١٠ م ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد (١٣٣) و(١٣٥) و(١٣٦) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦ م ، وقرار وزير العدل رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٩ م بتشكيل الهيئة .

وقدم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم :- أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها وإلزام المدعية بالمصروفات.

وُنظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة (نقابة العاملين) لدى الشركة المدعية نظمت إضراباً ، مطالبة بتحسين أوضاع الصحة والسلامة المهنية ، والسكن وبعض المطالب الأخرى.

حاولت وزارة العمل تسوية المسائل محل الخلاف صلحاً إلا أنها لم تتوصل إلى حل ، فأحالت النزاع إلى وزارة العدل لعرضه على هيئة التحكيم المُشكَّلة طبقاً لنص المادة (١٣٦) من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه ، والصادر بتشكيلها قرار وزير العدل رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٩ م .

وأثناء نظر النزاع أمام هيئة التحكيم المشار إليها ، دفعت المدعية بجلسة ٢٣/٦/٢٠١٠م بعدم دستورية المواد (١٣٣) و(١٣٦) و(١٣٨) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦م ، فقررت الهيئة التأجيل إلى جلسة ٢٩/٩/٢٠١٠م لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية وذلك خلال شهر من تاريخ القرار ، فأقامت المدعية دعواها الماثلة بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٠م .

وحيث إنه ، ولئن كان قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦م قد ألغي بالقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢م ، إلا أن ذلك لا يحول دون الطعن بعدم دستوريته ممن طبق عليه خلال فترة نفاذه .

وحيث إن المادة (١٣٦) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٣م ، والتي صرّحت الهيئة المشكّلة طبقاً لها برفع الدعوى الدستورية ، تنص على : « أن تتكون هيئة التحكيم من :-

- ١- ثلاثة من قضاة المحكمة الكبرى المدنية يندبهم وزير العدل والشئون الإسلامية لذلك في أول كل سنة قضائية .
- ٢- مندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها.
- ٣- مندوب عن وزارة التجارة والزراعة يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها.
- ٤- مندوب عن العمال تختاره اللجنة العامة لعمال البحرين من بين أعضائها ، بشرط ألا يكون هذا المندوب من أعضاء اللجنة المشتركة في المنشأة المطروح النزاع معها أمام هيئة التحكيم أو من العمال الذين لهم علاقة مباشرة بهذا النزاع ، فإذا لم تُعين اللجنة العامة مندوب العمال في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم ، قام هو بتعيينه نيابة عنها .
- ٥- مندوب عن صاحب العمل تختاره غرفة تجارة وصناعة البحرين من بين أعضائها لا يكون له علاقة مباشرة بالنزاع ، فإذا لم تُعين الغرفة مندوب صاحب العمل في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم ، قام هو بتعيينه نيابة عنها .

ويشترك أعضاء الهيئة من غير القضاة في مداولاتها دون أن يكون لهم رأي في قراراتها . وتتخذ الهيئة في وزارة العدل والشئون الإسلامية برئاسة أقدم القضاة ، ويصح انعقادها إذا تغيب عن الحضور مندوبا العمال وصاحب العمل كلاهما أو أحدهما ، وعلى طرفي النزاع إحضار مندوبيهما في يوم الجلسة المحددة لنظر النزاع» .

وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية - على ما جرى عليه قضاؤها - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (١٨) من المرسوم بقانون (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية التي تنص على الآتي : « ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي :

أ- ...

ب- ...

ج- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن» .

ومؤدى نص الفقرة (ج) سالفه البيان ، أن المشرع لم يطلق الرقابة القضائية على الدستورية من الضوابط التي تنتظمها ، بل أحاطها بأوضاع إجرائية محددة لا تقام الدعوى الدستورية إلا من خلالها ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها .

وحيث إنه من المقرر أن التمييز بين الأعمال القضائية وغيرها من الأعمال التي تلتبس بها ، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعي ، ولكنها تُعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائي ولما يُعدّ جهة قضاء .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أي جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع مُعين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة مُحددًا بقانون ، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي ، الذي يلزم أن تتوفر في أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال ، وأن يصدر بندبه للعمل بهذه الجهة قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بناءً على طلب الوزير المختص ، وأن يعهد إليه المشرع - بصفة دائمة أو مؤقتة - سلطة الفصل في الخصومة بقرارات حاسمة، من دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها ، والتي تقوم في جوهرها على إقامة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية ، مبلوراً لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها .

وحيث إنه يبين من النص المنظم لتشكيل هيئة التحكيم المشار إليها وتحديد مهامها والاشتراك في مداولاتها أنه لا يغلب على تشكيلها العنصر القضائي ، كما أنها تتكون من ثلاثة قضاة يندبهم وزير العدل والشئون الإسلامية لذلك في أول كل سنة قضائية ، وهو ما يتعارض مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، الذي يتطلب أن يصدر بندب هؤلاء القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، ومن ثم فإن هذه الهيئة لا تعتبر هيئة قضائية ولا تعتبر قراراتها بالتالي أعمالاً قضائية ، فتخرج بذلك من عداد جهات القضاء في حكم المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية .

وإذ كان ما تقدم ، فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين الحكم معه بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات ، ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة .

رئيس المحكمة

نائب الرئيس

عضو المحكمة

عضو المحكمة

عضو المحكمة

عضو المحكمة